

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำสั่งคำร้องที่ 1542/2530

นายเจริญ ยิ่งเจริญ

โจทก์

นางสาวจรรยาพร อังกุลดี

จำเลย

นายประจักษ์ ธรรมทฤษฎี ทนายโจทก์ ผู้ยื่นคำร้อง

ป.วิ.อ. มาตรา 35

ความว่า คดีนี้โจทก์จำเลยตกลงกันได้ โจทก์ไม่ติดใจจะดำเนินคดีต่อไป จึงขอถอนฟ้อง โปรดอนุญาต

หมายเหตุ จำเลยแถลงท้ายคำร้องว่า จำเลยไม่คัดค้านการถอนฟ้องของโจทก์ (อันดับ 154)

โจทก์ฟ้องขอให้ลงโทษจำเลยตามพระราชบัญญัติว่าด้วยความผิดอันเกิดจากการใช้เช็ค พ.ศ. 2497 มาตรา 3

ศาลชั้นต้นได้สอบสวนมูลฟ้องแล้ว เห็นว่าคดีมีมูล มีคำสั่งให้ประทับฟ้องไว้พิจารณา

ศาลชั้นต้นพิพากษาว่า จำเลยมีความผิดตามพระราชบัญญัติว่าด้วยความผิดอันเกิดจากการใช้เช็ค พ.ศ. 2497 มาตรา 3 จำคุก 1 ปี จำเลยให้การรับสารภาพ ลดโทษให้กึ่งหนึ่ง คงจำคุก 6 เดือน ฯลฯ ศาลอุทธรณ์พิพากษายืน

จำเลยฎีกาและแก้ไขฎีกา ศาลชั้นต้นมีคำสั่งไม่รับฎีกา(อันดับ 103,109)

จำเลยยื่นคำร้องอุทธรณ์คำสั่ง (อันดับ 107)

ศาลฎีกาทำคำสั่งคำร้องเสร็จ และส่งไปยังศาลชั้นต้นเพื่ออ่านแล้ว (อันดับ 118)

ศาลชั้นต้นนัดฟังคำสั่งของศาลฎีกาตามที่เลื่อนมาในวันที่ 4 พฤษภาคม
2530(อันดับ 151)

วันนัดฟังคำสั่งของศาลฎีกา ทนายโจทก์ซึ่งมีอำนาจถอนฟ้องยื่นคำร้องดังกล่าว
ศาลชั้นต้นสั่งว่า ส่งศาลฎีกาเพื่อพิจารณาสั่ง(อันดับ 154) ศาลชั้นต้นมิได้อ่านคำสั่ง
ของศาลฎีกาแต่สั่งว่าส่งของคำสั่งคืนศาลฎีการ่วมกัน (อันดับ 155)

ศาลชั้นต้นส่งเฉพาะของคำสั่งคำร้องคืนศาลฎีกา และต่อมาศาลชั้นต้นได้ส่ง
สำนวนตามมาภายหลัง

คำสั่ง

พิเคราะห์แล้ว เห็นว่าคดีนี้เป็นคดีความผิดต่อส่วนตัวเมื่อโจทก์ขอถอนฟ้องและ
จำเลยไม่คัดค้าน จึงอนุญาตให้โจทก์ถอนฟ้องจำหน่ายคดี

พิเคราะห์แล้ว เห็นว่าคดีนี้เป็นคดีความผิดต่อส่วนตัวเมื่อโจทก์ขอถอนฟ้องและ
จำเลยไม่คัดค้าน จึงอนุญาตให้โจทก์ถอนฟ้องจำหน่ายคดี

(ถาวร ตันตราภรณ์-ชูเชิด รักตะบุตร-สง่า ศิลปประสิทธิ์)

แหล่งที่มา

กองผู้ช่วยผู้พิพากษาศาลฎีกา

แผนก

หมายเลขคดีแดงศาลชั้น

ต้น

หมายเหตุ